

감사결과처분요구서

일련번호	2	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□□□□□□ (○○처 ○○○○부, □□□□□□□□)	처분요구일자	2017. 10. 31.	회신기일	2017. 11. 30.

○○처 ○○○○부, □□□□□□□□
(신분상 ○○, 행정상 통보)

제 목 물품구매 절차 준수 소홀
관 계 기 관 ○○처 ○○○○부, □□□□□□□□
내 용

1. 현 황(물품구매 현황)

물품명	구입목적	구입일자	구매 수	구입금액(원)	비고
장우산	2015년 연수원 개원 홍보 기념품 구매	2014.12.24.	500개	21,000,000	(1개당 42,000원)

2. 지적 내용

- 물품구매 시 예정가격은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제9조(예정가격의 결정기준) 제1항 제1호 및 제10조(감정가격 등에 의하여 예정가격을 결정)에 따라 결정하여야 하며,

<국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제9조(예정가격의 결정기준)>

- 적정한 거래가 형성된 경우에는 그 실례가격
- 적정한 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격
- 공사의 경우 이미 수행한 공사의 종류별 시장거래가격 등을 토대로 산정한 표준시장단가로서 중앙관서의 장이 인정한 가격
- 1호 내지 3호의 규정에 의한 가격에 의할 수 없는 경우에는 감정가격, 유사한 물품·공사·용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격

<제10조(감정가격 등에 의하여 예정가격을 결정): 제9조 4호에 따른 예정가격 결정순서>

- 감정가격
- 유사한 거래실례가격: 기능과 용도가 유사한 물품의 거래실례가격
- 견적가격: 계약상대자 또는 제3자로부터 직접 제출받은 가격의 순

- 예정가격 결정 후 물품을 구매할 경우 관련 절차 이행을 위하여 계약서를 작성하여야 하고, 계약서 작성을 생략할 경우에는 시행령 제49조(계약서작성의 생략) 및 시행규칙 제50조(계약서의 작성을 생략하는 경우)에 따라 계약상대자로부터 청구서·각서·협정서·승낙사항 등 계약 성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아야 함.

○ 또한, 물품납품 후 검사 시 시행령 제55조(검사) 제6항에 의거 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체없이 필요한 시정조치를 하여야 하고, 시행규칙 제67조(감독 및 검사)에 따라 감독 또는 검사를 한 자는 감독 또는 검사의 결과 계약이행의 내용이 당초의 계약내용에 적합하지 아니한 때에는 그 사실 및 조치에 관한 의견을 감독조서 또는 검사조서에 기재하여 관서의 장 또는 계약담당에게 공무원에게 제출하여야 함.

- □□□□□□□□(□□□ 개원 前 □□□국립공원□□사무소에서 물품구매 이행)에서는 □□□ 개원(2015.03.05.)을 위한 홍보물품으로 21,000천 원 상당의 물품을 구입하면서 예정가격 결정 시 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제10조(감정가격등에 의한 예정가격의 결정)에 따라 유사한 거래실례가격을 선 검토한 후 견적가격을 적용하여야 함에도 해당 절차를 이행하지 않고 견적가격만으로 예정가격을 작성한 후 물품을 구매한 사실이 있음.
- 또한, 다량의 물품을 구입하면서도 계약상대자로부터 각서·협정서·승낙사항 등의 계약 성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받지 않고 물품을 구매하였으며, 계약담당자와 검사담당자는 당초 검토한 물품과 다른 물품이 납품(물품 카달로그 상에는 당초 검토한 물품과 동일가격으로 표시되어 있음)되었음에도 별다른 조치없이 물품납품 검사를 이행완료하여 대금을 지급하는 등, 물품구매 과정과 관련한 전반적인 절차 이행을 소홀히 한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

○ 신분상 ○○(단기조치: 1개월 이내) 【○○처 ○○○○부】

- 물품구매 절차 시 예정가격 산출을 소홀히 한 업무담당자와 물품검수 및 구매관련 업무 담당과장에 대하여 물품구매 절차 준수 소홀 관련 ○○ 조치

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
○급	○○○	○○과 총괄	△△△△△국립공원사무소	○○	
○급	○○○	용도	□□□국립공원□□사무소	○○	

○ 행정상 통보(단기조치 : 1개월 이내) 【□□□□□□□□□】

- □□□□□□□□□□은 물품구매 관련 지침 숙지 및 재발방지 직원교육 실시